

3. 경매물건 매각기일 대책 수립 불철저

- 「인수채권정리업무규정」 제47조(매각기일 대책수립)에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일 대책을 수립하도록 되어 있으며
 - 같은 규정 제49조(유입타당성 검토 및 경매 참가)에 따르면 경매 진행 중인 담보물건에 대하여는 유입 타당성을 검토한 후 인수채권 매입 가격 등을 감안하여 경매에 참가할 수 있도록 되어 있고, 「인수채권담보물건유입요강」 제6조(입찰참가여부의 결정)에 따르면 담보 물건의 금차 최저매각예정가격이 같은 요강 제7조 (유입기준가격)에 따라 산정된 유입기준가격보다 낮을 경우에는 입찰에 참가하도록 되어 있음
 - 따라서, 경매물건의 매각기일통지서가 접수되면 선순위채권 파악 및 입찰참가 여부 등을 검토하는 매각기일 대책을 수립하여 부실채권 정리에 따르는 손실발생을 방지하고 담보물건 유입 후 가치의 보전과 적정한 처분이익을 도모해야 함
- 그런데, ○○○○○부에서 수행한 담보물건 경매물건에 대한 매각기일 대책 수립 실태를 점검한 결과
 - 2015. 6. 30. 인수한 채무자 ○○○(□□은행 △△△△-△△△)의 경우 2017. 10. 19. 경매개시결정(□□지법 △△△△타경△△△△) 이후 1차

매각기일(2018. 6. 7.), 2차 매각기일(2018. 7. 11.)이 지정 되었음에도 낙찰일인 3차 매각기일(2018. 8. 16.)에서야 매각기일 대책을 수립하였고

- 2016. 6. 24. 인수한 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△) 등 6건은 최저매각예정가격이 채권매입금액보다 낮아 매입가격의 손실이 우려되는 상황임에도 매각기일대책을 수립하지 않는 등
- [표 3] 과 같이 18건의 경매물건에 대하여 총 52회 매각기일 대책을 수립해야 함에도 4건에 대해 4회만 수립한 것으로 확인됨

[표 3] 경매물건 매각기일 대책 미수립 내역

(단위 : 건, 백만 원)

순번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	매각기일 차수	매각기일 대책수립 건수	비고*
----	-----	------	----------	-----	------	------------	-----------------	-----

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 경매물건에 대하여 매각기일 대책수립 등 채권관리 업무를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)